



COMUNE DI MONTEROTONDO

DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE N. 1196 DEL 23/12/2025

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.50, CO.1, LETT. B, DEL D.LGS. N.36/2023 DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER ALUNNI CON DISABILITA CERTIFICATA E CON ESIGENZE EDUCATIVE SPECIALI, RESIDENTI NEL COMUNE DI MONTEROTONDO E FREQUENTANTI ISTITUTI SCOLASTICI FUORI COMUNE DI RESIDENZA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG B8D0522A89 - ALLA COOP. SOCIALE IL GIRASOLE A.R.L..



COMUNE DI MONTEROTONDO

DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (CFP)

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, CO.1, LETT. B, DEL D.LGS. N.36/2023 DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER ALUNNI CON DISABILITÀ CERTIFICATA E CON ESIGENZE EDUCATIVE SPECIALI, RESIDENTI NEL COMUNE DI MONTEROTONDO E FREQUENTANTI ISTITUTI SCOLASTICI FUORI COMUNE DI RESIDENZA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG B8D0522A89 - ALLA COOP. SOCIALE IL GIRASOLE A.R.L.

II DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.O.E.L. – ed in particolare:

- l'art. 107 sulle competenze dirigenziali;
- gli artt. da 182 a 185 sulle fasi della spesa;

Richiamate

- la deliberazione della Giunta comunale n. 37 del 20/02/2020 di approvazione del vigente "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 238 del 25/09/2023 con la quale è stata modificata la macrostruttura organizzativa dell'Amministrazione Comunale;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 82 del 27/03/2025 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 ed il Piano della Performance per l'anno 2025;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 27/12/2024, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2025/2027;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 45 del 25/02/2025, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025/2027;

Visto il provvedimento del Sindaco n. 55 del 30/06/2025 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Dipartimento Servizi alla Persona, alla Dott.ssa Manuela Colacchi, con decorrenza dal 01/07/2025, ai sensi dell'art. 50, comma 10, del D.Lgs 267/2000;

Richiamato il provvedimento dirigenziale prot. 55521 del 01.10.2025 a firma della Dott.ssa Manuela Colacchi, in qualità di Dirigente del Dipartimento Servizi alla Persona, con la quale è stato prorogato fino al 31/12/2025, l'incarico di Elevata Qualificazione - Titolare E.Q. del Servizio Politiche Educative e Formazione Professionale (CFP) alla Dott.ssa Marilena Mangogna;

Vista la Legge 328/2000 avente per oggetto "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

Vista la Legge regionale n. 11 del 10/08/2016 avente per oggetto: "Sistema integrato degli interventi e dei servizi Sociali della Regione Lazio";

Visto l'art. 4 "Interventi Socio assistenziali" del Regolamento Comunale approvato con atto consiliare n. 5/99;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";

Richiamata la Legge Regionale Lazio 30 Marzo 1992, n. 29 “Norme per l'attuazione del diritto allo studio” e successive modifiche finalizzata, tra l'altro, ad assicurare il Diritto allo studio ai minori in difficoltà di sviluppo e di apprendimento, ai disadattati ed agli invalidi tramite l'inserimento nelle normali strutture scolastiche garantendo comunque l'assolvimento dell'obbligo scolastico e facilitando loro la frequenza alle scuole di istruzione secondaria superiore;

Preso atto che con Determinazione n. 541 Del 05/06/2024 è stato approvato il Registro Unico Accreditati Scuola (RUAS) del Comune di Monterotondo, redatto, al fine di consentire l'autonoma scelta da parte delle famiglie dell'Organismo erogatore del “Servizio educativo per il diritto allo studio, all'autonomia e all'inclusione scolastica degli alunni e delle alunne con disabilità” per il triennio 2024/2027;

Preso atto che con Determinazione n. 498 del 04/06/2025 è stato approvato l'Avviso Pubblico per le istanze di nuova iscrizione al Servizio di Inclusione Scolastica per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, residenti nel Comune di Monterotondo e frequentanti Servizi Educativi (0-3 anni), Scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado per l'A.S. 2025/2026 ed il relativo modulo di presentazione dell'istanza;

Precisato che:

- il Servizio Politiche Educative e Formazione Professionale ha assegnato un monte ore di n.110 ore del servizio di assistenza educativa specialistica OEPAC anno scolastico 2025/2026 all'alunno residente nel Comune di Monterotondo e frequentante l'I.C. “Guglielmo Neri” sito nel Comune di Marcellina (RM);
- la famiglia dell'alunno residente nel Comune di Monterotondo e frequentante l'I.C. “Guglielmo Neri” sito nel Comune di Marcellina (RM) ha trasmesso al Servizio Politiche Educative e Formazione Professionale il relativo buono di servizio con rot. n. 52641 del 18/09/2025 conservato agli atti d'ufficio, con il quale ha autonomamente scelto quale Ente del Terzo Settore erogatore del servizio in oggetto la Cooperativa Sociale “Il Girasole” Via Ararsa, 49 Monte San Giovanni Campano - 03025 Frosinone - C.F. 2552540607;

Ravvisata la necessità e l'urgenza di garantire il servizio di integrazione educativa scolastica in favore di n. 1 studente con disabilità certificata iscritto al 1° ciclo scolastico, residente nel Comune di Monterotondo, frequentante l'I.C. “Guglielmo Neri” sito nel Comune di Marcellina (RM), per l'A.S. 2025/2026, utilmente collocato nella graduatoria degli aventi diritto;

Dato atto che il Servizio Politiche Educative e Formazione Professionale ha richiesto alla suddetta Cooperativa di formulare la propria migliore offerta per l'affidamento del servizio di Integrazione Scolastica per l'alunno con disabilità certificata residente nel Comune di Monterotondo e frequentante l'I.C. “Guglielmo Neri” sito nel Comune di Marcellina (RM) con PEC prot. n. 58451 del 14/10/2025.

Vista la disponibilità del citato operatore che ha presentato l'offerta di preventivo relativa al servizio di Integrazione Scolastica per alunni con disabilità certificata e con esigenze educative speciali in favore di n.1 alunno beneficiario residente nel Comune di Monterotondo e frequentante l'Istituto Scolastico l'I.C. “Guglielmo Neri” sito nel Comune di Marcellina (RM) recante un costo orario per operatore pari a € 19,06 IVA inclusa;

Preso atto che la Determina del Responsabile del Servizio n. 238 del Comune di Marcellina (RM) avente ad oggetto il *“L'affidamento del Servizio Educativo per l'autonomia e la comunicazione (OEPAC) a sostegno degli alunni con disabilità residenti del Comune di Marcellina ed inseriti nelle scuole di infanzia, primaria e secondaria di primo grado”*, indica il costo orario per la gestione del servizio corrispondente a € 19,06 IVA inclusa al 5% è stato affidato il medesimo alla sopra riferita Cooperativa.

Dato atto della congruità del prezzo praticato dalla citata Cooperativa sociale in quanto la medesima è in grado di fornire il servizio di cui trattasi rispondente alle esigenze dell'Amministrazione ad un prezzo allineato con i valori di mercato;

Dato atto che per il servizio in oggetto non vi è l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale dei lavori pubblici e nel programma triennale degli acquisti di beni e servizi

di cui all'art. 37, comma 1 lettera a) e b), del D. Lgs. 36/2023 poiché di importo stimato inferiore ad € 140.000,00 per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione.

Visti:

- l'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 17 comma 1 del D. Lgs 36/2023 il quale prevede che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";
- l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dall'art. 1 comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019), circa gli obblighi per le amministrazioni pubbliche di far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 5.000,00 ed al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ovvero di fare ricorso ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 comma 1 del D.P.R. 207/2010;

Verificato che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023 comma 1, lett. b) d.lgs. 36/2023, per gli affidamenti di beni e servizi inferiori a € 140.000,00 ovvero con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità:

- affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

Richiamato l'Allegato I.1 del Decreto Legislativo 36/2023 il quale definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";

Dato atto, altresì:

- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile alle micro, piccole e medie imprese dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;

Rilevato, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria e del principio di proporzionalità e della specificità delle prestazioni richieste nonché stante la collocazione geografica della Città di Monterotondo distante dai territori di confine nazionale.

Verificato che l'affidamento di che trattasi è di importo inferiore ad € 5.000,00 per cui questo Comune non è tenuto a ricorrere a Consip-Mepa e/o a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione e similari, ecc., ai sensi dell'art.1 comma 450

della Legge n. 296/2006;

Ritenuto, pertanto, opportuno procedere ad un affidamento diretto ai sensi dell'art 50 lett. B) del Dlgs 36/2023 in favore della Cooperativa Sociale "Il Girasole" del servizio di Integrazione Scolastica per n.1 alunno con disabilità certificata e con esigenze educative speciali residente nel Comune di Monterotondo e frequentante l'I.C. "Guglielmo Neri" sito nel Comune di Marcellina (RM) per il monte ore complessivo pari a n. 110 ore per l'A.S. 2025/2026 per l'importo complessivo di € 2.108,93 inclusa IVA al 5%.

Ritenuto, pertanto, in particolare, di individuare, in attuazione delle disposizioni dell'art. 17, comma 2, del Codice i seguenti elementi essenziali dell'affidamento:

- *oggetto dell'affidamento*: servizio di Integrazione Scolastica per n.1 alunno con disabilità certificata e con esigenze educative speciali residente nel Comune di Monterotondo e frequentante l'I.C. "Guglielmo Neri" sito nel Comune di Marcellina (RM) per il monte ore complessivo pari a n. 110 ore per l'A.S. 2025/2026
- *affidatario*: Cooperativa Sociale "Il Girasole"
- *valore dell'affidamento*: pari ad € di € 2.108,93 inclusa IVA al 5%.
- *motivazione di scelta dell'affidatario*: l'operatore economico soddisfa tutti i requisiti di ordine generale prescritti dal D.Lgs. 36/2023, nonché i requisiti di idoneità professionale e di capacità economica finanziaria e annovera un'esperienza pluriennale nell'erogazione di questi servizi in favore di amministrazioni pubbliche, andando così a soddisfare i principi generali di efficacia, efficienza ed economicità richiesti dal Codice dei contratti;
- la procedura di scelta del contraente adottata è quella dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 co.1 lett. B del D.lgs. 36/23, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- le clausole ritenute essenziali sono contenute nell'offerta presentata dall'operatore economico e registrata al prot. 60732 del 24/10/2025, nonché all'interno del foglio di condizioni contrattuali allegato al presente atto e firmato per accettazione;
- la procedura di scelta del contraente è l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 co.1 lett. B del D.lgs. 36/23, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- la durata dell'affidamento è limitata al tempo del periodo di permanenza del minore presso l'I.C. "Guglielmo Neri" del Comune di Marcellina (RM) e non oltre il termine dell'A.S. 2025/2026;

Dato atto ai sensi dell'art. 52 co.1 del D.lgs 36/2023 che indica "Nelle procedure di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno".

Reso, inoltre, noto che il legale rappresentante della Cooperativa Sociale "Il Girasole", ha dichiarato, ai sensi del T.U.445/2000 e ss.mm.ii., come da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rimessa in allegato quale parte integrante e sostanziale del presente, con dichiarazione il possesso dei requisiti di qualificazione richiesti ed in particolare:

- l'insussistenza delle cause d'esclusione di cui all'art. 94-98 del D.lgs. n.36/2023;
- l'insussistenza di condizioni di parentela o di affinità con amministratori, dirigenti e/o dipendenti del Comune di Monterotondo responsabili del presente procedimento, ai sensi dell'art. 1 comma 9 della legge 190/2012, e che non sussistono conflitti d'interesse ai sensi dell'art.16 del nuovo Codice dei Contratti Pubblici;

- il rispetto del divieto di cui all'art. 53, comma 16 ter, D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. (divieto del cd. pantouflage), non avendo concluso, nell'ultimo triennio, contratti di lavoro subordinato o autonomo, o attribuito incarichi, a ex dipendenti o incaricati del Comune di Monterotondo, che abbiano esercitato, negli ultimi 3 anni di servizio presso il Comune, poteri autoritativi e negoziali nei confronti della propria cooperativa;
- l'accettazione del Codice di comportamento del Comune di Monterotondo approvato ai sensi del DPR 16 aprile 2013, n. 62 ss.mm.ii;
- l'applicazione, al personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni, del contratto collettivo nazionale e territoriale, settore Cooperative sociali;

Precisato che:

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;
- ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
- che l'esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà conforme a quanto previsto dall'art. 3, Legge 136/2010 e dagli artt. 6 e 7, Legge 217/2010;
- che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;
- ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
- che il principio di rotazione di cui all'art. 49 del D.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 6 del medesimo, può esser derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro

Rilevato che, in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari (legge n. 136/2010 come modificata dal D.L. n. 187/2010, convertito con modificazione in legge n. 217/2010), alla procedura di spesa riveniente dal presente atto è stato assegnato il codice identificativo di gara CIG: **B8D0522A89**;

Dato atto che il DURC sia regolare ed in corso di validità;

Vista l'acquisizione da parte di questo Ente del modulo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010 e della dichiarazione del possesso dei requisiti nonché il patto d'integrità sottoscritto dal legale rappresentante della citata Cooperativa, rimesse in allegato;

Ritenuto di dover approvare lo Schema di Lettera contrattuale in allegato;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Visto:

- il disposto dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 276/2000 a fronte del quale il Responsabile del procedimento attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento;
- il disposto dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 a fronte del quale il Responsabile del servizio finanziario attesta che il presente atto non determina il maturare di condizioni di squilibrio nella gestione delle risorse;
- il disposto dell'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012 n. 190, che ha introdotto l'art. 6bis nella legge 7 agosto 1990, n. 241, a fronte del quale il Responsabile del procedimento attesta che, in relazione al presente provvedimento non sussistono situazioni di "conflitto di interessi", neppure potenziale.

Ritenuto di autorizzare su proposta del Rup l'affidamento diretto del servizio sopra specificato e di assumere un impegno di spesa pari ad euro € 2.108,93 inclusa IVA al 5% (ovvero di € 2.008,50 al netto IVA) in favore della Coop. Sociale "Il Girasole", in quanto operatore in possesso dei requisiti necessari e di comprovata esperienza, con imputazione sui capitoli di spesa 2054.00 esercizio finanziario 2025 per l'importo di € 527,23 per il periodo novembre-dicembre 2025 e sul capitolo di spesa 5550.00 esercizio finanziario 2026 per l'importo di € 1.581,70 per il periodo gennaio-giugno 2026, le cui dotazioni risultano sufficientemente capienti;

Specificato che relativamente al Capitolo 2054.00 seppur denominato "Spese per Assistenza di base Scuola Materna Comunale" tale declaratoria è da intendersi riferita al *servizio di Integrazione scolastica rivolto ai minori residenti nel Comune di Monterotondo, con disabilità certificata, frequentanti Istituti scolastici territoriali o extra-territoriali*, motivo per cui sono state collocate sul medesimo le risorse di stanziamento comunale destinate alla copertura dei costi del suddetto servizio, seppur non erogato esclusivamente presso la Scuola materna comunale, a seguito di una mera ripartizione delle somme disponibili nel bilancio previsionale comunale esercizi finanziari 2025- 2026- 2027;

Dato atto che la Responsabile di Procedimento è la Dr.ssa Marilena Mangogna, per l'affidamento del servizio in oggetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

Atteso che:

- pertanto, risulta necessario assumere un Impegno di Spesa in favore della sopra riferita Cooperativa;
- che l'affidatario è soggetto all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e gli effetti della legge n° 136/2010 ed è pertanto tenuto a fornire a questo Ente tutti gli elementi identificativi richiesti dalla legge, con la specificazione che il mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge è causa di risoluzione immediata del contratto;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267, è stata puntualmente determinata la spesa complessiva dell'intervento ed individuato il creditore dell'Ente;
- il presente provvedimento deve essere sottoposto al Dipartimento del Dipartimento Risorse Finanziarie ed Economiche per la verifica della regolarità contabile e l'apposizione del visto ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 attestante la copertura finanziaria;

Dato atto :

- che l'istruttoria informale, a cura del RUP, finalizzata all'individuazione dell'operatore economico in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, è stata svolta mediante la richiesta informale di preventivo;
- che l'esito dell'istruttoria, ritenuta adeguata e sufficiente in relazione al principio del risultato di cui all'art.1 del D.lgs. n. 36/2023, ha consentito di individuare, quale soggetto affidatario del servizio in oggetto la Soc. Coop Il Girasole, in quanto risulta essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico professionale ed economico-finanziaria compatibili con i servizi richiesti, oltre ad avere una particolare competenza professionale ed una consolidata esperienza nell'ambito del servizio richiesto;

Accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto:

- il D.lgs. n. 36/2023 (nuovo codice degli appalti pubblici);
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";

- lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- il Regolamento di Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il Regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui s'intendono integralmente riportate:

1. **Di autorizzare** su proposta del Rup l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023, alle condizioni meglio indicate Foglio di condizioni contrattuali firmato per accettazione e dell'offerta presentata dalla medesima rimessa in allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto, in favore della Cooperativa Sociale "Il Girasole" Via Ararsa, 49 Monte San Giovanni Campano - 03025 Frosinone - C.F. 2552540607 per un importo pari a € 2.108,93 inclusa IVA al 5% (ovvero € 2.008,50 al netto di IVA al 5%) , il servizio di Integrazione Scolastica OEPAC per l'A.S. 2025/2026, per il monte ore totale pari a n. 110 in favore di n. 1 alunno con disabilità certificata e/o con esigenze educative speciali residente nel Comune di Monterotondo e frequentante l'Istituto Scolastico "Guglielmo Neri" sito nel Comune di Marcellina (RM);
2. **Di approvare** lo Schema di Lettera contrattuale;
3. **Di impegnare** sui capitoli di spesa 2054.00 esercizio finanziario 2025 l'importo di € 527,23 per il periodo novembre-dicembre 2025 e sul capitolo di spesa 5550.00 esercizio finanziario 2026 l'importo di € 1.581,70 per il periodo gennaio-giugno 2026, imputando la spesa complessiva in relazione all'esigibilità dell'obbligazione, come segue:

Capitolo	Missione / Programma / Titolo		Siope	CP/FP V	Esercizio	Importo	Beneficiario
2054.00	Missione Programma Titolo Macroaggregato 103	4 1 1	1.03.02.11.99	CP	2025	€ 527,23	Cooperativa Sociale "Il Girasole A.R.L."
5550.00	Missione Programma Titolo Macroaggregato 104	12 2 1	1.04.02.02.99	CP	2026	€ 1.581,70	Cooperativa Sociale "Il Girasole A.R.L."

4. **Di considerare che** relativamente al Capitolo 2054.00 seppur denominato "Spese per Assistenza di base Scuola Materna Comunale" tale declaratoria è da intendersi riferita al servizio di Integrazione scolastica rivolto ai minori residenti nel Comune di Monterotondo, con disabilità certificata, frequentanti Istituti scolastici territoriali o extra-territoriali, motivo per cui sono state collocate sul medesimo le risorse di stanziamento comunale destinate alla copertura dei costi del suddetto servizio, seppur non erogato esclusivamente presso la Scuola materna comunale, a seguito di una mera ripartizione delle somme disponibili nel bilancio previsionale comunale esercizi finanziari 2025- 2026- 2027;
5. **di dare atto che** il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90 e dell'art. 15 del Dlgs 36/2023 è la Responsabile del Servizio Politiche Educative e Formazione Professionale Dott.ssa Marilena Mangogna;

6. **di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del procedimento Dott.ssa Marilena Mangogna ancorché non materialmente apposta, e da parte del Dirigente del Dipartimento e Dott.ssa Manuela Colacchi;
7. **di accertare**, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
8. **di dare atto** che, in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari (legge n. 136/2010 come modificata dal D.L. n. 187/2010, convertito con modificazione in legge n. 217/2010), alla procedura di spesa riveniente dal presente atto è stato assegnato il codice identificativo di gara CIG: B8D0522A89;
9. **Di dare atto** che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17 d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;
1. **Di precisare** che, trattandosi di affidamento di importo inferiore a € 40.000,00, l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e documentazione il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti e la regolarità contributiva;
2. **Di dare atto** che il Comune di Monterotondo, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 36/2023, si riserva di procedere alla verifica delle dichiarazioni dei requisiti prescritti ai sensi degli art. 94-98 del D.Lgs. 36/2023, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno;
3. **Di dare atto** che per le attività oggetto del presente incarico non si rileva la necessità di redazione del DUVRI poiché non ci sono rischi da interferenza;
4. **di dare atto che** l'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, con individuazione del "conto dedicato" su cui utilmente poter disporre il bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con l'impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
5. **Di provvedere**, con successivi atti, alla liquidazione della spesa, previa presentazione di regolare fattura elettronica e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate, con pagamento sul conto dedicato per l'affidamento in oggetto, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
6. **Di dare atto** che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata che viene trasmessa all'operatore economico affidatario una lettera commerciale contenente le condizioni contrattuali rimessa in allegato, che qui si approva contestualmente;
7. **di dare atto, altresì**, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett e) della 190/2012 dell'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti della Responsabile del presente Procedimento, Dott.ssa Marilena Mangogna e della Dirigente del Dipartimento Servizi alla Persona, la Dr.ssa Manuela Colacchi;
8. **di dare atto, inoltre che** la presente determinazione viene trasmessa al Servizio Finanziario per i successivi adempimenti di competenza ed è esecutiva dal momento di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
9. **Di dare atto che** avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR competente per territorio entro 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento all'Albo Pretorio del Comune di Monterotondo;

10. **Di dare atto che** entro tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto dei contratti, si provvederà all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
11. **Di demandare** al Rup l'adozione degli adempimenti necessari e conseguenti in esecuzione della presente determinazione;
12. **Di disporre** l'attuazione degli adempimenti inerenti alla pubblicazione sul portale "Amministrazione trasparente" del Comune di Monterotondo, nel rispetto del D.Lgs n.33/2013 e l'inserimento nell'elenco annuale di cui all'art.1, comma 32, della legge n. 190/2012.
13. **Di demandare** al RUP la pubblicazione della presente determinazione dell'articolo 3, comma 3.3, della delibera ANAC n. 264/2023 e :
 - sul sito istituzionale del Comune, sezione "Amministrazione Trasparente ->Bandi di gara e contratti", ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D. Lgs. n. 33/2013;
 - in apposita sezione del profilo del committente dell'ente sul sito istituzionale del Comune, sezione "Amministrazione Trasparente ->Bandi di gara e contratti" in ottemperanza agli adempimenti in materia di trasparenza di cui all'art. 28 del D.lgs. n. 36/2023 e successive deliberazioni Anac;
 - sul sito istituzionale del Comune, sezione "Amministrazione Trasparente -> Provvedimenti- >Provvedimenti dirigenti amministrativi", mediante l'inserimento nell'elenco semestrale di cui all'art. 23, comma 1, del D. Lgs. n. 33/2013.

10.

**La Responsabile E.Q. del Servizio Politiche Educative
Formazione Professionale
Marilena Mangogna**

**La Dirigente del Dipartimento Servizi alla Persona
Dott.ssa Manuela Colacchi**

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta n. 1098 del 28/10/2025, ai sensi dell'art. 147 – bis del D. lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) e s.m.i. , si esprime parere FAVOREVOLE, dichiarando altresì che ai sensi dell'art. 6bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 l'insussistenza di cause di conflitto di interesse anche potenziali.

**IL DIRIGENTE
DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA
Manuela Colacchi**

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt. 20, 21 D.Lgs. 82/2005 da:

MANUELA COLACCHI in data 17/12/2025



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 1098**

Settore Proponente: **DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA**

Ufficio Proponente: **Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP)**

Oggetto: **DETERMINAZIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.50, CO.1, LETT. B, DEL D.LGS. N.36/2023 DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER ALUNNI CON DISABILITA CERTIFICATA E CON ESIGENZE EDUCATIVE SPECIALI, RESIDENTI NEL COMUNE DI MONTEROTONDO E FREQUENTANTI ISTITUTI SCOLASTICI FUORI COMUNE DI RESIDENZA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG B8D0522A89 - ALLA COOP. SOCIALE IL GIRASOLE A.R.L..**

Nr. adozione settore:

Nr. adozione generale:

Data adozione:

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 153 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data **23/12/2025**

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Felici Laura

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt .20, 21 D.Lgs. 82/2005 da:

FELICI LAURA in data 23/12/2025